Raport anual 2015

FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR

Cuprins

1. Informatii Generale despre FCI ... 3
1.1 Scopul Fondului ... 3
1.2 Cadrul legislativ ... 3
1.3 Plafonul de compensare ... 3
2. Activitatea Fondului in anul 2015 ... 4
2.1 Contextul economic in care Fondul si-a desfasurat activitatea in anul 2015 ... 8
2.2 Evenimentele anului 2015 ... 9
2.3 Conducerea Fondului ... 9
2.4 Capitalul social si actionarii Fondului ... 10
2.5 Membrii Fondului ... 10
2.6 Evolutia numarului de investitori ... 11
2.7 Investitia compensabila ... 13
2.8 Portofoliul mediu al unui investitor ... 14
2.9 Investitia medie compensabila ... 15
2.10 Resursele financiare la 31 decembrie 2015 ... 16
2.10.1 Contributii initiale ... 16
2.10.2 Contributii anuale ... 16
2.10.3 Evolutia contributiilor initiale si anuale in perioada 2005-2015 ... 17
2.10.4 Majorari de intarziere ... 17
2.10.5 Investirea resurselor financiare ... 18
3. Strategia pentru anul 2016 ... 20
3.1 Estimari pentru anul 2016 ... 20
3.2 Principalele riscuri identificate ... 21
3.3. Obiectivele Fondului pentru 2016 ... 24
4. Situatiile financiare pentru anul 2015 ... 25
4.1 Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2015 ... 25
4.2 Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2015 ... 25
4.3 Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2015 ... 26

Anexa nr.1 - Lista actionarilor Fondului la 31 decembrie 2015 ... 27
Anexa nr.2 - Lista membrilor Fondului la 31 decembrie 2015 ... 28
Anexa nr.3 - Modalitatea de calcul a contributiei anuale ... 30
Anexa nr.4 – Organigrama Fondului ... 31
Anexa nr.5 - Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2015 ... 32
Anexa nr.6 - Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2015 ... 33
Anexa nr.7 - Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2015 ... 34
Anexa nr.8 – Raportul auditorului financiar ... 35

Abrevieri

- BET – Indicele Bucharest Exchange Trading
- BET-FI – Indicele Bucharest Exchange Trading Investment Funds
- A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiara, succesoare in drepturi a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
- C.N.V.M. – Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
- IC – Investitia Compensabila Totala
- IMC – Investitia Medie Compensabila
- SAI – Societati de Administrare a Investitiilor
- SSIF – Societati de Servicii de Investitii Financiare

1. Informatii Generale despre FCI

Fondul de Compensare a Investitorilor (Fondul) este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), ale carei atributii au fost preluate in 2013 de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

Misiune

Fondul de Compensare a Investitorilor are ca misiune administrarea unei scheme de compensare solide care sa contribuie la cresterea increderii si a participarii investitorilor pe piata de capital din Romania.

Valori

- Responsabilitatea fata de investitori si protejarea intereselor acestora;
- Cooperarea stransa cu membrii Fondului, autoritatea de reglementare si institutiile financiare.
- Confidentialitatea informatiilor primite de la membrii Fondului.

1.1 Scopul Fondului

In Romania, Fondul a fost infiintat in iunie 2005, avand ca scop compensarea investitorilor, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

1.2 Cadrul legislativ

Fondul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile din:

- Actul Constitutiv al Fondului aprobat de C.N.V.M./ A.S.F.;
- Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor cu modificarile si completarile ulterioare;
- Procedurile Fondului;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- La nivelul Uniunii Europene, domeniul este reglementat de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor

1.3 Plafonul de compensare

Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii compensabili in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 EUR/investitor, plafon prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor.

2. Activitatea Fondului in anul 2015

In anul 2015 Fondul a colectat contributii anuale in valoare de 1,146,829 lei, reprezentand aproximativ 6,33% din totalul contributiilor anuale incasate in perioada 2005-2015. Comparativ cu anul 2014, valoarea totala a contributiilor anuale incasate in anul 2015 a inregistrat o diminuare de aproximativ 0,68%.

Activitatea Fondului in anul 2015 a fost orientata, in principal, pentru indeplinirea obiectivelor aprobate in Raportul Consiliului de administratie din anul precedent:

1) Mentinerea capacitatii de compensare;
2) Indeplinirea responsabilitatilor de compensare a investitorilor;
3) Mentinerea in siguranta a resurselor Fondului;
4) Mentinerea cooperarii internationale in vederea schimbului de experienta;
5) Dezvoltarea cadrului legal secundar aplicabil Fondului si armonizarea acestuia cu legislatia pietei de capital.

I. Mentinerea capacitatii de compensare

Obiectivul permanent urmarit de Fond este cresterea capacitatii de compensare „in vederea indeplinirii misiunii Fondului, de administrare a unei scheme de compensare solide care sa contribuie la cresterea increderii si a participarii investitorilor pe piata de capital din Romania".

In acest sens, Fondul urmareste evolutia urmatorilor indicatori:

- indicele de acoperire a expunerii Fondului (IA);
- gradul de acoperire a investitiei compensabile (GA-IC);
- gradul de acoperire a fondurilor banesti (GA-FB).

Tabelul nr. 1 – EVOLUTIA INDICATORILOR DE MASURARE A CAPACITATII DE COMPENSARE IN PERIOADA 2013 -2015

	Dec.2013	Dec. 2014	Dec. 2015
Resursele Fondului (mii lei)	16.423	17.583	15.586
Investitia compensabila-IC (mii. lei)	1.407.038	1.395.075	1.453.005
Nr. membri	58	51	44
Indicele de acoperire a expunerii Fondului	1,17%	1,26%	1,07%
Gradul de acoperire a IC	64,29%	65,96%	59,52%
Gradul de acoperire a fondurilor banesti	92,86%	91,49%	85,71%

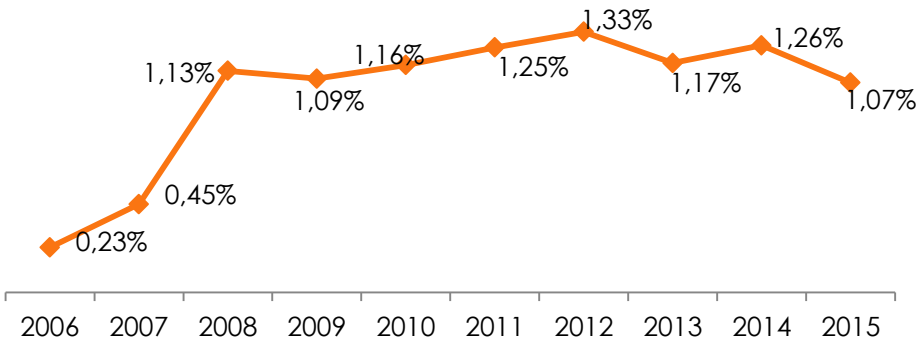
Indicele de acoperire a expunerii Fondului (IA)

IA reprezinta raportul dintre resursele proprii ale Fondului si suma totala a investitiilor compensabile:

$$I_A = \frac{\text{Resurse proprii}}{\text{Investitia compensabila totala}} * 100$$

- Capacitatea de compensare a Fondului a scazut pana la nivelul de 1,07% la sfarsitul anului 2015. Scaderea a fost din cauza faptului ca resurselor fondului s-au diminuat cu sumele platite drept compensare in cazurile Eurosavam si Harinvest.

Fig. 1. Evolutia Indicelul de acoperire a expunerii Fondului (IA)



Gradul de acoperire a investitiei compensabile (GA-IC)

(GA-IC) determina numarul de membri pe care Fondul ii poate compensa individual.

$$G_{A-IC} = \frac{\text{Numarul de membri ai Fondului pentru care investitia compensabila este mai mica sau egala cu resursele proprii ale Fondului}}{\text{Numarul de membri}} * 100$$

Comparand resursele Fondului, in valoare de 15,6 mil lei, cu suma investitiei compensabile individuale (ICi) a membrilor (atat fonduri banesti, cat si instrumente financiare raportate de membrii Fondului), rezulta ca Fondul poate compensa 25 de membri cu ICi mai mica decat resursele administrate. Restul de 17 membri, cu ICi intre 16,5 mil lei si 297 mil lei, din numarul total de 42* membri, nu pot fi compensati in totalitate. Astfel, rezulta un grad de acoperire a IC de 59,52%, in scadere fata de sfarsitul anului 2014 cand acest indicator era de 65,96%.

* desi numarul de membri la 31.12.2015 este de 44, calculele au fost realizate pentru un numar de 42 de membri, 2 dintre acestia fiind in proces de retragere.

Gradul de acoperire a fondurilor banesti (GA-FB)

Se calculeaza pentru a analiza in detaliu situatia investitiilor compensabile raportate de membri si evidentiaza capacitatea de compensare a fondurilor banesti:

$$G_{A-FB} = \frac{\text{Numarul de membri ai Fondului pentru care fondurile banesti compensabile este mai mica sau egala cu resursele proprii ale Fondului}}{\text{Numarul de membri}} * 100$$

- Daca luam in considerare doar fondurile banesti ale investitorilor din IC raportata, Fondul poate compensa individual fondurile banesti aflate la un numar de 36* de membri, valoarea individuala a fondurilor banesti raportate de acestia fiind sub nivelul resurselor Fondului. Fondurile banesti total compensabile ale celor 6 membri care nu pot fi acoperiti in totalitate de resursele Fondului au valori intre 20,4 mil lei si 43,8 mil lei. Astfel, rezulta un grad de acoperire a fondurilor banesti de 85,71%, in scadere fata de sfarsitul anului 2014, cand acest indicator avea valoarea de 91,49%.

  * desi numarul de membri la 31.12.2015 este de 44, calculele au fost realizate pentru un numar de 42 de membri, 2 dintre acestia fiind in proces de retragere.

II. Indeplinirea responsabilitatilor de compensare a investitorilor;

In anul 2015 Fondul de compensare a investitorilor a avut in desfasurare doua cazuri de compensare, respectiv Harinvest S.A. si Eurosavam S.A.
Pe parcursul derularii celor doua cazuri de compensare Fondul de compensare a investitorilor a mentinut o comunicare deschisa cu A.S.F. si celelalte institutii ale pietei de capital in scopul solutionarii acestora intr-un mod corect si eficient.

Cazul de compensare Eurosavam S.A. a fost deschis la sfarsitul anului 2014 si s-a finalizat in data de iunie 2015.
In acest caz au fost inregistrate 4 cereri de compensare de la 4 investitori care au fost inclusi in Lista definitiva furnizata de catre organul competent, dar in urma analizarii acestora de catre Fond a fost inclus pe Lista de plata doar un singur investitor, cu o valoare a compensatiei de 76.734 lei, celelalte persoane nefiind in masura sa probeze calitatea de clienti ai societatii Eurosavam S.A. care sa intruneasca cerintele legale pentru compensarea acestora de catre Fond.
In prezent cu doua dintre aceste persoane Fondul se afla in litigiu.

Cazul de compensare Harinvest S.A. a fost deschis in septembrie 2014 si s-a derulat pe tot parcursul anului 2015, finalizandu-se in cursul lunii februarie 2016.

In Lista definitiva emisa de administratorul judiciar al societatii Harinvest S.A. au fost incluse 104 persoane fizice si 6 persoane juridice care au depus cereri de compensare insotite de documente justificative.
In urma analizarii acestora, in Lista de plata aprobata de Fond au fost inclusi investitorii mentionati de administratorul judiciar in Lista definitiva, cu exceptia investitorilor exceptati de la compensare, in sensul prevederilor legale in vigoare.
Prin urmare, Lista de plata in cazul Harinvest S.A. cuprinde un numar de 102 persoane fizice si 2 persoane juridice.
In noiembrie 2015 Fondul a efectuat plata catre un numar de 88 investitori, in suma totala de 3.099.813 lei, iar pentru 16 investitori s-a hotarat amanarea platii deoarece creantele acestora erau provizorii, iar nu definitive ca in cazul celorlalti, pana la clarificarea si definitivarea creantelor in cadrul dosarului aflat pe rolul instantei la Tribunalul Valcea.
In luna februarie 2016, avand in vedere Sentinta Tribunalului Valcea, prin care creantele celor 16 investitori au fost clarificate, Fondul a efectuat plata acestora in cuantum de 1.261.200 lei.
Prin urmare, suma totala a compensatiilor platita de Fond investitorilor societatii Harinvest S.A. este in valoare de 4.361.013 lei.

III. Mentinerea cooperarii internationale in vederea schimbului de experienta

In anul 2015 Fondul si-a pastrat calitatea de membru asociat al Forumului European al Asiguratorilor de Depozite (European Forum of Deposit Insurers – EFDI), societate non-profit care are ca scop facilitarea dialogului dintre membri (schemele de garantare a depozitelor in sistemul bancar in calitate de membri plini si schemele de compensare a investitorilor in calitate de membri asociati), precum si schimbul de experienta si informatii cu privire la subiecte de interes comun.
Pe parcursul acestui an, reprezentantii Fondului au fost membri ai grupului de lucru privind „Propuneri de imbunatatire a legistatiei referitoare la desfasurarea cazurilor de compensare".
Incepand cu noiembrie 2015 reprezentantii Fondului fac parte dintr-un alt grup de lucru, si anume „Propuneri de stabilire a limitei maxime a contributiei pe membru al schemei de compensare".

IV. Mentinerea in siguranta a resurselor Fondului

In scopul mentinerii in siguranta a resurselor, Fondul a investit cea mai mare parte a resurselor in titluri de stat. De asemenea, pentru evitarea expunerii prea mari pe unele institutii de credit, s-a realizat o diversificare a acestora.

V. Dezvoltarea cadrului legal secundar aplicabil Fondului si armonizarea acestuia cu legislatia pietei de capital.

In functie de necesitatile constatate in activitatea desfasurata de Fond si in scopul indeplinirii obiectului special de activitate, Fondul gestioneaza permanent necesitatile concrete de adaptare a

reglementarilor sale atat prin procedurile sale, cat si prin regulamentul de organizare si functionare si actul sau constitutiv.
In anul 2015, au fost adoptate 3 noi instructiuni interne si s-au adus imbunatatiri si clarificari Regulamentului de Organizare si Functionare al Fondului .

2.1 Contextul economic in care Fondul si-a desfasurat activitatea in anul 2015

Pe plan economic, Romania a continuat cresterea inceputa in 2013, conform datelor Institutului National de Statistica. Cresterea prognozata a Produsul Intern Brut pentru anul 2015 este de 3,7%. Capitalizarea bursiera (BVB si Rasdaq) a inregistrat cresteri de peste 10 procente recuparand astfel pierderile din anul anterior.

In anul 2015 pe piata bursiera romaneasca se pot remarca doua evenimente: 1) listarea obligatiunilor municipale in suma de 2.220 mil. lei emise de Municipiul Bucuresti in luna Mai si 2) listarea de titluri de stat in suma de 65 mil. lei in luna iunie si 6.578,7 mil. lei in luna Octombrie.

Indicii bursieri ai BVB au inregistrat cresteri in 2015, cu exceptia indicelui BET-NG, insa ritmul de crestere este mult scazut fara de valorile din anii precedenti. Pe plan international, indicii din S.U.A, Dow Jones Industrial si S&P 500 s-au la valori similare cu cele de la inceputul anului, in timp ce in Europa cresterea din anii precedenti nu a mai continuat. Exceptie face in Europa bursa Germana unde indicele DAX 30 a crescut cu aprox. 11%.

Tabelul nr. 2 Evolutia principalilor indici bursieri

Indici	Evolutie 2015	Evolutie 2014
Dow Jones Industrial	1,5 %	7,5 %
S&P 500	-0,7 %	11,4 %
FTSE 100	-4,7 %	-2,6 %
DAX 30	11,2 %	2,9 %
BET	1,3 %	9 %
BET-FI	0,5%	-3,2%
BET-XT	1,6%	6,3%
BET-NG	-12,6%	5,7%

Activitatea Fondului de compensare a investitorilor a fost marcata de plata compensatiilor investitorilor in primele doua cazuri de compensare de pe piata de capital din Romania; si anume societatile Harinvest S.A. si Eurosavam S.A., care au ajuns in situatia de a nu putea inapoia investitorilor fondurile banesti si instrumentele financiare. Procedurile au fost deschise prin declansarea procedurilor de insolventa in cadrul Tribunalului Valcea, respectiv Tribunalul Prahova in anul 2013. Finalizarea cazul Harinvest S.A. s-a prelungit dupa sfarsitul anului 2015 prin amanarea platilor pentru 16 investitori aflati pe Lista de plata, dar care la sfarsitul anului 2015 erau parte intr-un proces pentru care nu fusese pronuntata o sentinta definitiva.

2.2 Evenimentele anului 2015

27.04.2015 – In cadrul AGOA s-au aprobat in principal urmatoarele puncte :

- Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2014;
- Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014;
- Aprobarea proiectului BVC pentru anul 2015.

29.05.2015 - ASF a emis Regulamentul nr. 6 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor pentru a include clarificari suplimentare privind procedura de compensare a investitorilor.

19.06.2015 - A fost inchisa procedura de compensare pentru Eurosavam S.A., ca urmare a procedurii de insolventa deschise in cadrul Tribunalului Prahova.
In acest caz au fost inregistrate 4 cereri de compensare de la 4 investitori care au fost inclusi in Lista definitiva furnizata de catre organul competent, dar in urma analizarii acestora de catre Fond a fost inclus pe Lista de plata un singur investitor, cu o valoare a compensatiei de 76.734 lei, celelalte persoane nefiind in masura sa probeze calitatea de clienti ai Eurosavam S.A. care sa intruneasca cerintele legale pentru compensarea acestora de catre Fond.
In prezent cu doua dintre aceste persoane Fondul se afla in litigiu.

16.11.2015 – 19.11.2015 - A fost efectuata plata in suma de 3.099.812 lei pentru 88 dintre investitori Harinvest S.A. aflati pe Lista de plata.
In cazul de compensare Harinvest S.A. Fondul de compensare a investitorilor a primit 110 cereri de compensare, din care 104 au fost calificate pentru compensare.

Plata compensatiei in suma de 1.261.200,20 lei aferenta a 16 investitori aflati pe Lista de plata a fost amanata pentru inceputul anului 2016. Aceasta amanarea a fost din cauza faptului ca acestia erau parte intr-un proces pentru care nu fusese pronuntata o sentinta definitiva pana la finele anului 2015.

2.3 Conducerea Fondului

Administrarea Fondului este incredintata unui Consiliu de administratie, ales de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului de administratie este ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Pe parcursul anului 2015, Consiliul de administratie al Fondului a fost alcatuit din persoanele mentionate in tabelul de mai jos:

In perioada 01.01.2015-31.12.2015:

Nr. crt.	Societate	Reprezentant permanent	Functie
1	S.C. SWISS CAPITAL S.A.	Ioana Valeria Avram	Presedinte al Consiliului de administratie
2	S.C. ESTINVEST S.A.	Petrica Tudoran	Administrator
3	S.C. BT SECURITIES S.A.	Nicolae Moroianu	Administrator

Activitatea curenta a Fondului este asigurata de directorul executiv al Fondului, prin domnul Fanel Chirtu, ales de Adunarea Constitutiva.

2.4 Capitalul social si actionarii Fondului

Fondul de Compensare a Investitorilor a avut, la infiintare, un numar de 73 de actionari fondatori dintre care: 60 de societati de servicii de investitii financiare, 10 societati de administrare a investitiilor, un intermediar institutie de credit, precum si Bursa de Valori Bucuresti si Bursa Electronica RASDAQ. Capitalul social initial al societatii a fost de 109.500 lei.

La sfarsitul anului 2015, Fondul avea un numar de 43 de actionari, in scadere fata de sfarsitul anului 2014, cand erau inregistrati in Registrul actionatilor Fondului 47 de actionari. In cursul anului 2015, Fortuis Properties, SAI SIRA, Actinvest SA si Dorinvest SA au cesionat actiunile catre alti actionari. (Anexa nr. 1)

In anul 2015 nu s-au produs modificari ale valorii capitalului social al Fondului de Compensare a Investitorilor, acesta avand aceeasi valoare ca in anii anteriori, de 344.350 lei, corespunzatoare unui numar de 34.435 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 10 lei.

2.5 Membrii Fondului

Toti intermediarii autorizati sa presteze servicii de investitii financiare (societati de servicii de investitii financiare si institutii de credit) si societatile de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii trebuie sa fie, conform reglementarilor legale, membri ai Fondului.

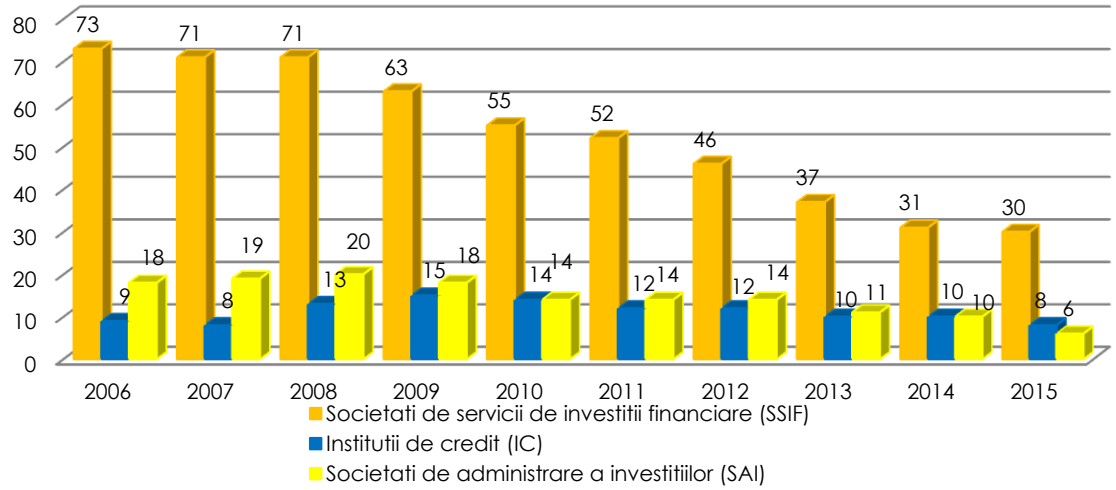
Numarul membrilor Fondului a continuat sa scada si in anul 2015, ajungand la 44 la data de 31.12.2015, comparativ cu 51 evidentiati in Registrul Membrilor la sfarsitul anului 2014. Dintre acestia, 30 sunt societati de servicii de investitii financiare, 8 intermediari institutii de credit si 6 societati de administrare a investitiilor.

In anul 2015 s-au retras sau au pierdut aceasta calitate 8 membri ai Fondului, din care 2 SSIF-uri (Actinvest S.A. si Carpatica Invest S.A.), 4 Societati de administrare a investitiilor (Pioneer Asset Management S.A., Zepter S.A., Star Asset Management S.A., Target Asset Management S.A.) si 2 intermediari institutii de credit (Banca Romaneasca S.A. si Credit Europe Bank S.A.)

In anul 2015, Fondul a inregistrat un nou membru in categoria Societatilor de Servicii de Investitii Financiare (Bursa Romana de Marfuri S.A.), incepand cu 23.12.2015.

Lista membrilor Fondului la 31 decembrie 2015 este prezentata in Anexa nr. 2.

Fig. 2 - Evolutia numarului de membri FCI pe categori



2.6 Evolutia numarului de investitori

Numarul de investitori la sfarsitul anului 2015, conform raportarilor transmise de membrii Fondului, este de 71.108, fara a tine cont daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari sau societati de administrare a investitiilor. Acestia reprezinta toti investitorii care au detineri reprezentand fonduri banesti si/sau instrumente financiare la membrii Fondului.

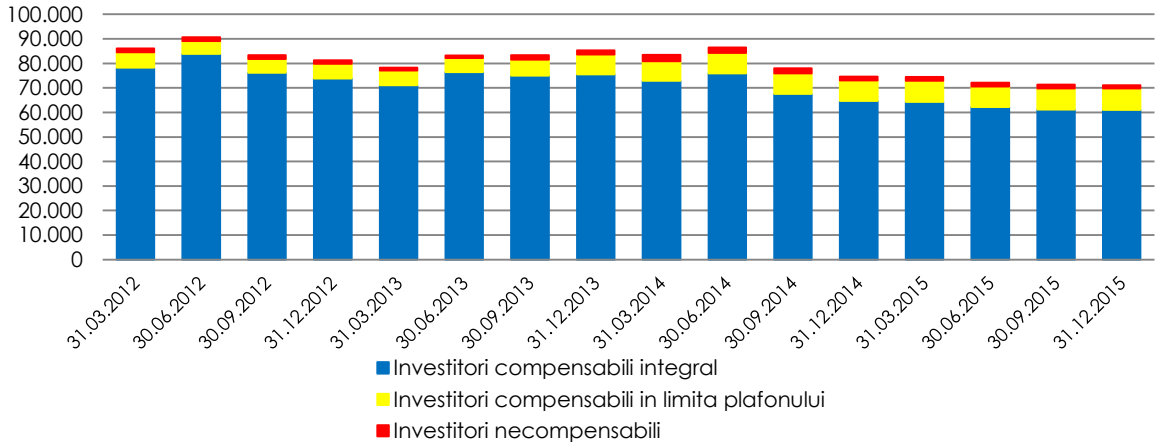
Numarul total al investitorilor este mai mic cu 4,64% in 2015 fata de sfarsitul anului 2014, cand erau 74.571 investitori. In urmatoarele tabele este prezentata evolutia numarului de investitori in functie de categoria acestora:

Tabelul nr. 6 – EVOLUTIA NUMARULUI DE INVESTITORI 2011-2015

Categorii	11-Dec	12-Dec	13-Dec	14-Dec	15-Dec	Variatie 2014/2015
Investitori compensabili integral	80.779	73.814	75.559	64.706	60.992	-5,7%
Investitori compensabili in limita plafonului	5.67	6.051	8.063	8.297	8.772	5,7%
Investitori necompensabili	1.694	1.353	1.759	1.568	1.344	-14,3%
Numar total investitori	**88.143**	**81.218**	**85.381**	**74.571**	**71.108**	**-4,6%**

In anului 2015 a continuat diminuare numarului de investitori cu portofolii mai mici de 20.000 euro, compensabili intregral de Fond, fiind inregistrati cu 5,7% mai putini investitori decat la sfarsitul anului 2014. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a continuat sa cresca si in anul 2015 cu aprox. 6%.

Figura nr. 3 - Evolutia trimestriala a numarului total de investitori in perioada mar. 2012 - dec. 2015



Tabelul nr. 7 – EVOLUTIA TRIMESTRIALA A NUMARULUI DE INVESTITORI IN 2015

Categorii investitori	Martie	Iunie	Sept.	Dec.
Investitori compensabili integral	64.349	62.196	61.232	60.992
Investitori compensabili in limita plafonului	8.572	8.420	8.613	8.772
Investitori necompensabili	1.596	1.538	1.531	1.344
Numar total investitori	**74.517**	**72.154**	**71.376**	**71.108**

In tabelul de mai jos este prezentat numarul de investitori, clasificati pe categorii de membri si tipuri de investitori. Astfel, se observa ca ponderea cea mai mare, de 88,6% din investitorii compensabili

integral, o au investitorii care au investit prin intermediul SSIF-urilor, la polul opus, cu ponderea cea mai mica, situandu-se SAI-urile care inregistreaza doar 0,28% din totalul investitorilor compensabili integral.

Tabelul nr. 8 – CLASIFICAREA INVESTITORILOR PE CATEGORII DE MEMBRI LA DEC. 2014

Categorii membri	Investitori compensabili integral	Investitori compensabili in limita plafonului	Investitori necompensabili	Total
SSIF-uri	54.022	4.776	688	**59.486**
Institutii de credit	6.953	3.787	652	**11.392**
SAI-uri	17	209	4	**230**
Total	**60.992**	**8.772**	**1.344**	**71.108**

2.7 Investitia compensabila

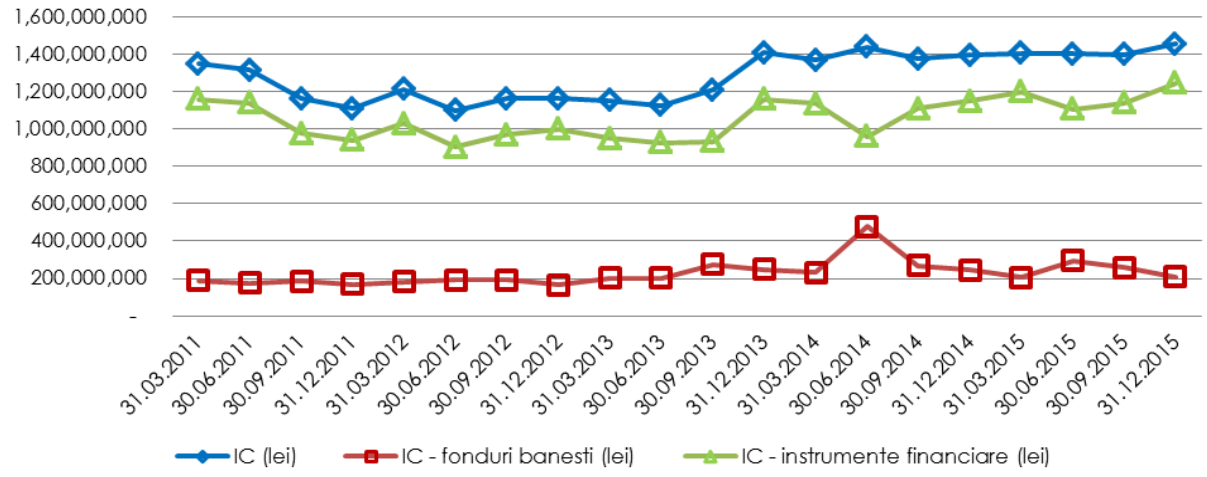
Investitia compensabila totala (IC) este reprezentata de suma investitiilor compensabile raportate trimestrial de catre fiecare membru al Fondului. La sfarsitul anului 2015, IC a avut valoarea de 1,45 miliarde lei.

In tabelul nr. 9 sunt prezentate trimestrial valorile Investitiei compensabile totale, precum si cea a fondurilor banesti si a instrumentelor financiare. Se poate observa o crestere semnificativa a Investitiei compensabile la sfarsitul anului 2015, datorata in special cresterii instrumentele financiare. Diferenta intre valoarea inregistrata de IC la decembrie 2015 a fost cu 4,15% mai mare decat valoarea la decembrie 2014.

Tabelul nr. 9 – INVESTITIA COMPENSABILA IN 2014

	Investitia compensabila (IC)	IC - fonduri banesti	IC - instrumente financiare	Variatia IC fata de perioada anterioara
31.12.2014	1.395.074.933	246.341.497	1.148.733.436	
31.03.2015	1.403.923.610	205.087.452	1.198.836.157	0,63%
30.06.2015	1.399.652.495	294.847.259	1.104.805.236	-0,30%
30.09.2015	1.397.893.810	258.515.012	1.139.378.798	-0,13%
31.12.2015	1.453.005.436	210.124.424	1.242.881.012	3,94%

Figura nr. 4. - Evolutia trimestriala a investitiei compensabile (2011-2015)



2.8 Portofoliul mediu al unui investitor

Valoarea portofoliului mediu in functie de categoria investitorilor este prezentata in tabelul nr. 10. Calculele s-au facut corespunzator unui plafon de 20.000 euro, astfel:

- Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral (cu investitii sub plafonul de compensare) reprezinta raportul intre suma investitiilor compensabile sub plafonul de compensare de 20.000 euro si numarul total de investitori compensabili sub acest plafon
- Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului (cu investitii peste plafonul de compensare) reprezinta raportul intre suma investitiilor compensabile peste plafon si numarul total de investitori compensabili in limita plafonului
- Portofoliul mediu al unui investitor necompensabil reprezinta raportul intre suma investitiilor exceptate de la compensare si numarul total de investitori necompensati.

Tabelul nr. 10 – PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR (EURO)

Portofoliul mediu/investitor (EUR)	DEC 2012	DEC 2013	DEC 2014	DEC 2015	Variatie 2015/2014
Investitori compensabili integral	1.914	2.018	2.246	2.389	6,4%
Investitori compensabili in limita plafonului	226.042	200.779	192.816	188.653	-2,2%
Investitori necompensabili	1.805.536	3.247.927	4.795.040	6.323.630	31,9%

Portofoliul mediu al unui investitor a crescut in 2015 in cazul categoriilor investitorilor compensabili integral, cu 6,4%, si a celor necompensabili,

cu 31,9%. Se observa o diminuare cu aproximativ 2 procente in cazul investitorilor compensabili in limita plafonului, protofoliul mediu al unui astfel de investitor fiind de 188.653 euro, din care Fondul compenseaza 20.000 eur/investitor. Evolutia foarte acentuata este, insa, in cazul investitorilor necompensabili, unde portofoliul mediu a ajuns la 6,3 milioane euro, pentru 1.344 investitori inregistrati la decembrie 2015.

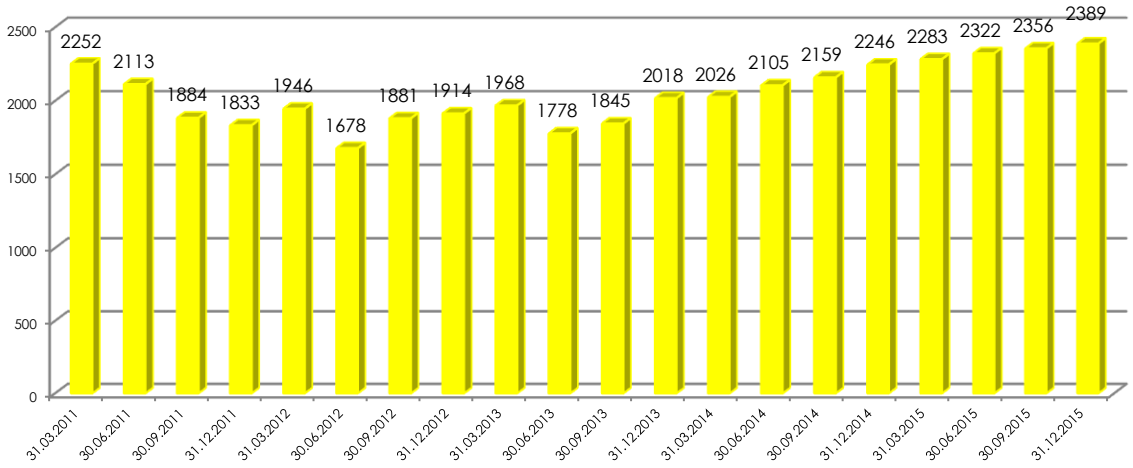
Tabelul nr. 11 – PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR COMPENSABIL INTEGRAL (EURO)

Portofoliul mediu/investitor (EUR)	DEC 2012	DEC 2013	DEC 2014	DEC 2015	Variatie 2015/2014
SSIF	1.559	1.673	1.841	1.920	4,3%
Institutii de credit	6.775	6.696	5.323	5.465	2,7%
SAI	10.524	14.711	13.757	14.759	7,3%
Portof. mediu al unui investitor compensabil integral	1.914	2.018	2.246	2.389	6,4%

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a crescut constant de-a lungul trimestrelor anului 2015, ajungand la valoarea de 2.389 euro.

Intre investitorii din aceasta categorie, potofoliul mediu cel mai mare se gaseste la membrii societati de administrare a investitiilor, cu o valoarea medie de 14.759 euro.

Figura 5. - Evolutia portofoliilor medii ale investitorilor compensabili integral (euro)



2.9 *Investitia medie compensabila*

Investitia medie compensabila reprezinta raportul dintre suma investitiilor compensabile raportate de catre membrii Fondului si numarul acestora.

La sfarsitul anului 2015, Investitia compensabila totala era de 1.453 mil lei iar Fondul avea 44 membri, din care 2 membri sunt in proces de retragere. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 42 membri) este de 34,6 milioane lei, cu 16,5% mai mare decat valoarea inregistrata la sfarsitul anului anterior.

2.10 Resursele financiare la 31 decembrie 2015

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, resursele financiare ale Fondului se constituiau la 31 decembrie 2015 din:

- contributia initiala a membrilor;
- contributiile anuale;
- venituri din investirea resurselor Fondului (administrate si resurse proprii);
- alte venituri, inclusiv penalitati de intarziere.

2.10.1 Contributii initiale

In anul 2015 a fost incasata contributia initiala in valoare de 32.956 lei, de la Bursa Romana de Marfuri S.A.

Valoarea contributiilor initiale colectate de Fond in perioada 2005-2015 a crescut la 649,839 lei reprezentand aproximativ 3,46% din totalul contributiilor (initiale si anuale) colectate de Fond in aceeasi perioada (Tabelul nr. 12).

Tabelul nr. 12 – Evolutia contributiilor initiale ale membrilor Fondului in perioada 2005-2015 (lei)

Categorie membri	Contributii initiale 2005-2010	Contributii initiale 2011	Contributii initiale 2012	Contributii initiale 2013	Contributii initiale 2014	Contributii initiale 2015	Total contributii initiale
Contributii SSIF-uri	318.680	-	-	-	-	32.956	351.636
Contributii Institutii de credit	152.315	30.954	-	-	-	-	183.269
Contributii SAI-uri	109.299	-	-	-	5.635	-	114.934
Total contributii initiale	**580.294**	**30.954**	**-**	**-**	**5.635**	**32.956**	**649.839**

2.10.2 Contributii anuale

In anul 2015 Fondul a colectat contributii anuale in valoare de 1.146.829 lei, reprezentand aproximativ 6,3% din totalul contributiilor anuale

incasate in perioada 2005-2015. Comparativ cu anul 2014, valoarea totala a contributiilor anuale incasate a fost mai mica cu 0,68%.

Pe categorii de membri, in ponderea contributiilor anuale aferente anului 2015, SSIF-urile au avut cele mai mari contributii, insumand 59% din total (679.308 lei), urmate de institutiile de credit cu 34% (390.824 lei) si SAI-uri cu 7% (76.697 lei).

Tabelul nr. 13 – Evolutia contributiilor anuale ale membrilor Fondului in perioada 2005-2015 (lei)

Categorie membri	Contributii anuale 2005-2011	Contributii anuale 2012	Contributii anuale 2013	Contributii anuale 2014	Contributii anuale 2015	Total contributii anuale
Contributii SSIF-uri	11.247.913	1.200.888	616.137	784.965	679.308	14.529.211
Contributii Institutii de credit	1.567.785	359.271	232.012	282.963	390.824	2.832.855
Contributii SAI-uri	437.512	77.532	72.335	86.791	76.697	750.867
Total contributii anuale	**13.253.210**	**1.637.691**	**920.484**	**1.154.719**	**1.146.829**	**18.112.933**

2.10.3 Evolutia contributiilor initiale si anuale in perioada 2005-2015

Cumulat, contributiile colectate de Fond (initiale si anuale) in perioada 2005-2015 aveau la sfarsitul anului 2015 valoarea de 18.762.772 lei (aproximativ 4.146.927 EUR, valoare calculata la cursul valabil la data de 31 dec. 2015 de 4,5245 lei/EUR), din care:

- 14.880.847 lei – contributii ale SSIF-urilor;
- 3.016.124 lei – contributii ale institutiilor de credit;
- 865.801 lei – contributii ale SAI-urilor.

In ceea ce priveste ponderea contributiilor pe categorii de membri, SSIF-urile au avut cea mai mare contributie la resursele Fondului, reprezentand aproximativ 79,3%.

2.10.4 Majorari de intarziere

In anul 2015, din cauza neonorarii obligatiilor de plata a contributiei anuale de catre membri in termenul legal prevazut in reglementari, Fondul a incasat majorari de intarziere in valoare de 626 lei.

2.10.5 Investirea resurselor financiare

Potrivit prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul poate sa investeasca resursele financiare in:

- obligațiuni ale administrației publice centrale şi locale;
- titluri de stat şi alte active cu risc scăzut emise de statele membre, titluri emise de băncile centrale ale acestora şi titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii;
- depozite la termen la instituții de credit, persoane juridice române sau sucursale ale unor instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială;
- alte instrumente financiare cu grad scăzut de risc, cu aprobarea Consiliului A.S.F.

Politica de plasament adoptata de Consiliul de administratie prevede ca resursele Fondului sunt investite tinand cont de urmatoarele principii:

- siguranta, urmarindu-se reducerea riscului de contraparte si a riscului sistemic;
- lichiditatea, urmarindu-se asigurarea lichiditatii atat pentru administrarea si functionarea Fondului, cat si pentru efectuarea platilor in cazul aparitiei unui caz de compensare;
- randamentul, urmarindu-se obtinerea unor rate ale dobanzilor cat mai ridicate in conditiile date ale pietei.

Astfel, resursele financiare ale Fondului vor fi investite in:

- titluri de stat emise de statul roman – minimum 60% din volumul resurselor financiare ale Fondului;
- plasamente in depozite la termen la institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala la momentul constituirii depozitului - maximum 35% din volumul resurselor financiare, cu conditia ca expunerea Fondului pentru fiecare institutie de credit sa nu depaseasca 20% din volumul total al resurselor financiare ale Fondului.

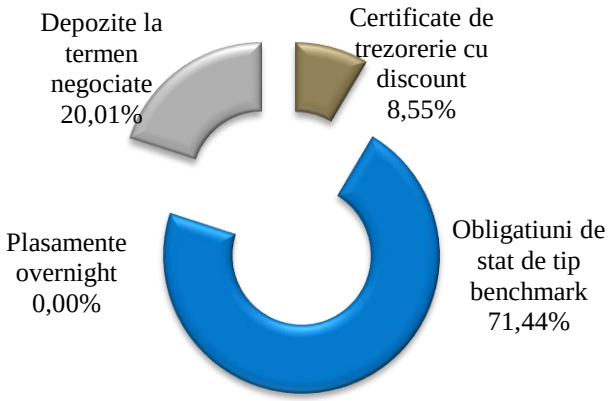
Investirea resurselor financiare ale Fondului in anul 2015 s-a efectuat in titluri de stat pe piata primara si secundara (certificate de trezorerie cu discount), obligatiuni de stat de tip benchmark, depozite la termen negociate si alte tipuri de plasamente la institutii de credit.

In ceea ce priveste randamentul mediu obtinut de Fond in 2015, acesta a fost de aproximativ 3,28%, peste nivelul estimat in bugetul de venituri si cheltuieli de 2,51% (Tabelul nr.14).

Tabelul nr.14 – RESURSELE MEDII INVESTITE SI RANDAMENTUL MEDIU ANUAL PE TIPURI DE INSTRUMENTE IN 2015

Tipuri de plasamente	**Resurse medii investite (lei)**	**Randament mediu (%)**
Certificate de trezorerie cu discount	1.332.990	1,45
Obligatiuni de stat de tip benchmark	11.139.230	3,94
Depozite la termen negociate	3.120.527	1,74
Plasamente overnight	213	0,23
Total	**15,592,960.20**	**3,28**

Fig. 6 - Ponderea resurselor medii investite de Fond in 2015



In anul 2015, resursele Fondului au fost investite in cea mai mare parte in obligatiuni de stat de tip benchmark (71,44%) si certificate de trezorerie cu discount (8,55%), impreuna ajungand la aproximativ 80% din resursele Fondului, precum si in depozite la termen negociate (20,01%). Plasamentele overnight au avut un procent nesemnificativ (0.0014%). (Figura nr. 6).

3. Strategia pentru anul 2016

Obiectivele Fondului pentru anul 2016 au fost stabilite in functie de estimarile Fondului si de riscurile identificate

3.1 Estimari pentru anul 2016

Piata de capital din Romania are nevoie in 2016 de o crestere a capitalizarii, iar BVB incurajeaza atat listarile importante, ale companiilor de stat (Aeroporturi Bucuresti si Portul Constanta), cat si a listarilor mai mici, prin dezvoltarea sistemului alternativ de tranzactionare AERO, dedicat afacerilor mici, in cautare de finantare.

Un eveniment mult asteptat pentru economia romaneasca este incadrarea BVB in categoria de „piata emergenta" in indicele MISC (Morgan Stanley Capital International), de la statutul actual pe care il detine, de „piata de frontiera". BVB impreuna cu ASF si BNR au dezvoltat un proiect de identificare a 8 bariere sistemice care impiedica atingerea acestui obiectiv. Prin eliminarea barierelor, printre care se numara situatia birocratica greoaie, lipsa unor proceduri de plata a dividendelor la standarde internationale si neclaritati privind aspectele fiscale, BVB ar putea trece in categoria urmatoare de dezvoltare, iar investitorii internationali vor fi atrasi si vor creste, in acest fel, lichiditatea.

In ceea ce priveste activitatea Fondului de compensare a investitorilor, se estimeaza ca cele doua cazuri de compensare, Harinvest si Eurosavam sa fie incheiate pana la finalul anului. Resursele pentru compensare, in valoare estimata de aproximativ 5 milioane de lei vor fi acoperite in totalitate din resursele acumulate de Fond de la infiintare pana in prezent.

In anul 2015 Fondul de compensare a investitorilor a avut in desfasurare doua cazuri de compensare, respectiv Harinvest S.A. si Eurosavam S.A.
Pe parcursul derularii celor doua cazuri de compensare Fondul de compensare a investitorilor a mentinut o comunicare deschisa cu A.S.F. si celelalte institutii ale pietei de capital in scopul solutionarii acestora intr-un mod corect si eficient.

Cazul de compensare Eurosavam S.A. a fost deschis la sfarsitul anului 2014 si s-a finalizat in data de iunie 2015.
In acest caz au fost inregistrate 4 cereri de compensare de la 4 investitori care au fost inclusi in Lista definitiva furnizata de catre organul competent, dar in urma analizarii acestora de catre Fond a fost inclus pe Lista de plata doar un singur investitor, cu o valoare a compensatiei de 76.734 lei, celelalte persoane nefiind in masura sa probeze calitatea de clienti ai societatii Eurosavam S.A. care sa intruneasca cerintele legale pentru compensarea acestora de catre Fond.

In prezent cu doua dintre aceste persoane Fondul se afla in litigiu.

Cazul de compensare Harinvest S.A. a fost deschis in septembrie 2014 si s-a derulat pe tot parcursul anului 2015, finalizandu-se in cursul lunii februarie 2016.

In Lista definitiva emisa de administratorul judiciar al societatii Harinvest S.A. au fost incluse 104 persoane fizice si 6 persoane juridice care au depus cereri de compensare insotite de documente justificative.

In urma analizarii acestora, in Lista de plata aprobata de Fond au fost inclusi investitorii mentionati de administratorul judiciar in Lista definitiva, cu exceptia investitorilor exceptati de la compensare, in sensul prevederilor legale in vigoare.
Prin urmare, Lista de plata in cazul Harinvest S.A. cuprinde un numar de 102 persoane fizice si 2 persoane juridice.

In noiembrie 2015 Fondul a efectuat plata catre un numar de 88 investitori, in suma totala de 3.099.813 lei, iar pentru 16 investitori s-a hotarat amanarea platii deoarece creantele acestora erau provizorii, iar nu definitive ca in cazul celorlalti, pana la clarificarea si definitivarea creantelor in cadrul dosarului aflat pe rolul instantei la Tribunalul Valcea.

In luna februarie 2016, avand in vedere Sentinta Tribunalului Valcea, prin care creantele celor 16 investitori au fost clarificate, Fondul a efectuat plata acestora in cuantum de 1.261.200 lei.

Prin urmare, suma totala a compensatiilor platita de Fond investitorilor societatii Harinvest S.A. este in valoare de 4.361.013 lei.

3.2 Principalele riscuri identificate

Principalul risc la care este expus Fondul este riscul ca acesta sa nu aiba resurse financiare suficiente pentru compensarea investitorilor. In acelasi timp, Fondul trebuie sa asigure un echilibru intre obligatiile de plata ale acestuia (capacitatea de compensare si obligatiile curente rezultate din functionarea Fondului) si capacitatea membrilor de a contribui la resursele Fondului. Criza financiara, prin efectele pe care le are asupra participantilor pe piata de capital din Romania, a crescut considerabil probabilitatea aparitiei unor cazuri de compensare si, in consecinta, riscurile Fondului.
In scopul anticiparii unor eventuale situatii de incapacitate a membrilor de a restitui fondurile banesti si instrumentele financiare apartinand investitorilor, Fondul a solicitat membrilor raportari suplimentare. Aceasta masura este necesara pentru protejarea contributiilor membrilor, care, daca ar fi folosite pentru plata compensatiilor, ar diminua resursele Fondului, fiind necesara suplimentarea lor prin marirea contributiilor.
Riscurile aferente indeplinirii scopului Fondului, si anume compensarea investitorilor, sunt: riscurile aferente contributiei speciale, riscurile aferente contractarii unui imprumut si riscurile operationale.

- Riscurile aferente contributiei speciale

In cazul platii de compensatii, Fondul are la dispozitie posibilitatea de a colecta contributii speciale care pot fi egale cu cel mult dublul

contributiei anuale colectate pe parcursul unui an, calculat pentru fiecare membru. Din cauza ca sumele ce pot fi colectate sunt limitate de valorile contributiei anterioare, exista posibilitatea ca aceste contributii sa nu acopere necesarul pentru plata compensatiilor, lasand ca solutie contractarea unui imprumut.

- Riscurile aferente contractarii unui imprumut

  Desi cadrul legislativ aplicabil Fondului da posibilitatea contractarii unui imprumut, Regulamentul nr. 3/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu cuprinde prevederi privind modalitatea de garantare a acestui imprumut. Fondul nu are active care pot fi gajate sau ipotecate, iar, in eventualitatea unui caz de compensare toate resursele financiare din contributii ale acestuia vor fi utilizate pentru plata compensatiilor. Este probabil ca, in cazul unei astfel de situatii, sa fie nevoie de aprobari speciale pentru contractarea unui imprumut.

- Riscurile operationale

  Cazurile de compensare aduc dupa sine cresterea cheltuielilor de administrare aferente activitatilor legate de aceste evenimente (de natura juridica, administrativa, operationala, etc). In cazul in care cheltuielile cresc peste nivelul care poate fi acoperit de veniturile Fondului din investirea resurselor, pot aparea riscuri operationale care pot impiedica functionarea corecta a schemei de compensare.
  Deasemeni pot aparea riscuri operationale cauzate manipularii datelor si documentelor de care personalul care lucreaza in sociatate.
  Un risc operational de mentionat este si cel derivat din utilizarea dispozitivelor IT din mentenanta acestora.
  Pe langa riscurile aferente indeplinirii scopului sau, activitatea Fondului este expusa si altor riscuri externe: riscul de contrapartida, riscul de rata a dobanzii, riscul de lichiditate, riscul valutar si riscul legal. Criza financiara a crescut presiunea asupra schemelor de compensare si a dus la aparitia unor riscuri specifice cum ar fi riscul sistemic, riscul de contagiune si riscul reputational.

- Riscul de contrapartida

  Pentru Fond, riscul de contrapartida este riscul ca o institutie de credit sa nu poata restitui Fondului sumele pe care acesta le-a constituit ca depozite la respectiva institutie de credit. Acest risc este gestionat prin politica de investitii a Fondului care prevede ca maximum 25% din volumul resurselor disponibile pot fi plasate in depozite la termen la institutii de credit, cu conditia ca expunerea Fondului pentru fiecare institutie de credit sa nu depaseasca 20% din volumul total al resurselor financiare. La sfarsitul anului 2015, aproximativ 20% din resursele Fondului erau plasate in depozite, restul fiind plasate in certificate de trezorerie cu discount si obligatiuni de stat de tip benchmark.

- Riscul de rata a dobanzii

  In cazul Fondului, riscul de rata a dobanzii decurge din scaderea veniturilor cauzata de reducerea ratelor dobanzilor atat la depozitele constituite, cat si pe piata obligatiunilor. Fondul gestioneaza riscul de

rata a dobanzii prin negocierea cu institutiile de credit selectate a unor rate ale dobanzilor cat mai mari.

- Riscul de lichiditate

  Acest risc intervine atunci cand Fondul nu poate sa isi indeplineasca obligatiile de plata la un anumit moment sau atunci cand Fondul nu este capabil sa obtina fonduri pentru a-si achita obligatiile impuse de cash-flow. Acest risc poate aparea din cauza unei cereri mari de resurse pe care Fondul trebuie sa le acopere la un moment dat.

- Riscul valutar

  Riscul valutar este cuantificat prin pierderile suferite de Fond ca urmare a evolutiei nefavorabile a cursului valutar lei/EUR. Pe de o parte, Fondul are obligatii de plata exprimate in euro care rezulta din relatiile contractuale ale acestuia (plata chiriei, abonamente de telefonie, auditor etc.), iar in caz de compensare, plafonul in euro este calculat in lei.

- Riscul legal

  Se refera la posibilitatea ca reglementarile aplicabile Fondului, atat la nivelul Uniunii Europene, cat si in Romania, sa sufere o schimbare imprevizibila care sa afecteze modalitatea de organizare si finantare a resurselor Fondului.

- Riscul sistemic

  Riscul sistemic apare atunci cand riscul aparut in cadrul unei parti a sistemului ajunge sa fie transferat in alte parti ale aceluiasi sistem. In cazul Fondului, colectarea unor contributii anuale semnificative si, daca este cazul, a unor contributii speciale, in conditiile in care membrii Fondului se confrunta cu dificultati financiare, poate duce la inrautatirea situatiei financiare a acestora si la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor fata de Fond. Faptul ca Fondul este o schema de compensare care se finanteaza ex-ante (colectarea contributiilor se face in avans, iar Fondul dispune deja de resurse pentru plata compensatiilor) reduce riscul sistemic, insa ramane in continuare un risc important in cazul colectarii de contributii speciale.

- Riscul de contagiune

  Acest risc apare atunci cand riscul dintr-un sistem, de exemplu, sistemul bancar, se propaga in alt sistem, cum ar fi sectorul pietei de capital.

- Riscul reputational

  Riscul reputational afecteaza indeplinirea misiunii Fondului de administrare a unei scheme de compensare care sa contribuie la cresterea increderii si a participarii investitorilor pe piata de capital din Romania. In cazul aparitiei unui caz de compensare, Fondul este ultima institutie care poate sa restabileasca increderea investitorilor. Insa, in cazul in care lipsa resurselor financiare sau alti factori impiedica indeplinirea acestui scop, atunci nu doar reputatia Fondului va suferi, ci si cea a celorlalte institutii de pe piata de capital din Romania.

3.3. Obiectivele Fondului pentru 2016

Obiectivele Fondului pentru anul 2016 sunt:

1. Gestionarea eficienta a dosarului de insolventa Harinvest;
2. Mentinerea capacitatii de compensare;
3. Mentinerea cooperarii internationale in vederea schimbului de experienta;
4. Mentinerea in siguranta a resurselor Fondului;
5. Dezvoltarea cadrului legal secundar aplicabil Fondului si armonizarea acestuia cu legislatia pietei de capital.

1. Gestionarea eficienta a dosarului de insolventa Harinvest.

Fondul va incerca, prin mijloacele legale de care dispune, sa recupereze suma platita drept compensare investitorilor Harinvest S.A., suma care se regaseste in Tabelul definitiv consolidat al creantelor.

2. Mentinerea capacitatii de compensare

Odata cu declansarea primelor cazuri de compensare, Fondul trebuie sa se asigure ca nivelul resurselor ramane la un nivel suficient pentru administrarea unei scheme de compensare solide si, cu timpul, sa continue cresterea capacitatii de compensare.

3. Mentinerea cooperarii internationale in vederea schimbului de experienta

Pentru a-si indeplini acest obiectiv, Fondul isi propune sa mentina colaborarea cu Forumul European al Asiguratorilor de Depozite (European Forum of Deposit Insurers – EFDI), in scopul obtinerii de informatii privind gestionarea cazurilor de compensare din alte state membre ale Uniunii Europene si in scopul imbunatatirii cadrului legislativ aplicabil Fondului si a masurilor prevazute in cazul aparitiei de cazuri de compensare.

4. Mentinerea in siguranta a resurselor Fondului

Avand in vedere contextul economic si nivelul scazut al ratei dobanzii, Fondul continua si in anul 2016 sa investeasca resursele pe care le detine in instrumente financiare considerate a fi cele mai sigure de pe piata, respectiv in titluri de stat. In acelasi timp, pentru a asigura lichiditatea necesara functionarii si administrarii, Fondul va plasa o parte a resurselor in depozite la institutii de credit.

5. Dezvoltarea cadrului legal secundar aplicabil Fondului si armonizarea acestuia cu legislatia pietei de capital

In functie de necesitatile constatate in activitatea desfasurata de Fond si in scopul indeplinirii obiectului special de activitate, Fondul

gestioneaza permanent necesitatile concrete de adaptare a reglementarilor sale atat prin procedurile sale, cat si prin regulamentul de organizare si functionare si actul sau constitutiv.

4. Situatiile financiare pentru anul 2015

Activitatea financiara a Fondului a fost analizata de Consiliul de administratie pe baza situatiilor prezentate de conducerea executiva privind incasarea contributiilor, investirea resurselor financiare si modul de realizare a cheltuielilor curente ale Fondului.

Anul 2015 este primul an cand Fondul de Compensare a Investitorilor a intocmit situatiile financiare anuale conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.
Pentru a putea realiza o comparatie, in anexele la acest raport, situatiile financiare anuale din anul anterior (2014) au fost retratate in conformitate cu Reglementarile contabileconforme cu Standardele internationale de raportare financiara.

4.1 Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2015

La finele anului 2015, totalul activelor era de 17.688.065 lei, suma alcatuita, in principal, din obligatiuni emise de Ministerul Finantelor Publice, detinute pe termen lung, depozite la banci comerciale (constituite din contributiile initiale, contributiile anuale si o parte din capitalul social), titluri de stat pe piata primara si secundara, obligatiuni cu maturitate reziduala mai mica de un an si disponibil in conturi la banci.

Datoriile in suma totala de 15.633.996 lei reprezinta in cea mai mare parte contributiile membrilor (initiale si anuale) ramase dupa plata compensatiilor.

Suma capitalurilor proprii este de 2.054.069 lei si reprezenta in principal, capitalul social, rezerva legala, prime de capital, rezerve la dispozitia Fondului si rezultatul exercitiului financiar.

Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2015 este prezentat in Anexa nr.5.

4.2 Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2015

Contul de profit si pierdere a fost intocmit pe baza inregistrarilor contabile privind veniturile realizate si cheltuielile efectuate.

Veniturile inregistrate in anul 2015 in suma totala de 581.250 lei se compun in cea mai mare parte din venituri operationale, care reprezinta venituri din dobanzi pentru plasamentele efectuate din resurse administrate (contributii initiale si contributii anuale)

Cheltuielile realizate in suma totala de 801.220 lei reprezinta cheltuieli operationale (800.686 lei), majoritatea sunt cheltuieli cu plata salariilor personalului, indemnizatiile consiliului de administratie si a directorului executiv, cheltuieli cu servicii executate de terti, cheltuieli pentru chirii si intretinere, precum si alte obligatii comerciale;

Contul de profit si pierdere este prezentat in Anexa nr.6.

4.3 Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2015

Suma totala a capitalurilor proprii la 31 decembrie 2015 (2.054.069 lei) a scazut fata de sfarsitul anului 2014 (2.274.039 lei) din cauza pierderilor inregistrate in anul 2015 (219.970 lei).

Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2014 este prezentata in Anexa nr.7

Anexa nr.1 - Lista actionarilor Fondului la 31 decembrie 2015

Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Procent detinut (%)
1	ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.	150	0,4356
2	BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.	179	0,5198
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	150	0,4356
4	BT SECURITIES S.A.	300	0,8712
5	BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	21.504	62,4481
6	CARPATICA INVEST S.A.	150	0,4356
7	CONFIDENT INVEST S.A.	150	0,4356
8	EASTERN SECURITIES S.A.	396	1,1500
9	ELDAINVEST S.A.	150	0,4356
10	EQUITY INVEST S.A.	150	0,4356
11	ESTINVEST S.A.	1.765	5,1256
12	FINACO SECURITIES S.A.	150	0,4356
13	GOLDRING S.A.	179	0,5198
14	IEBA TRUST S.A.	150	0,4356
15	IFB FINWEST S.A.	179	0,5198
16	INTERCAPITAL INVEST S.A.	235	0,6824
17	INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.	150	0,4356
18	INTERFINBROK CORPORATION S.A.	150	0,4356
19	INTERVAM S.A.	396	1,1500
20	MOBINVEST ORADEA SA	150	0,4356
21	MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.	179	0,5198
22	OLTENIA GRUP INVEST S.A.	150	0,4356
23	PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	179	0,5198
24	PRIME TRANSACTION S.A.	150	0,4356
25	RAIFFEISEN BANK	150	0,4356
26	ROMBELL SECURITIES S.A.	179	0,5198
27	ROMCAPITAL SA	150	0,4356
28	ROMINTRADE S.A.	472	1,3707
29	S.A.I CERTINVEST SA (S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMÂNIA S.A.)	198	0,5750
30	S.A.I. BT ASSET MANAGEMENT S.A.	150	0,4356
31	S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT	231	0,6708
32	S.A.I. GLOBINVEST S.A.	179	0,5198
33	S.A.I. PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.	150	0,4356
34	S.A.I. STK FINANCIAL SA	150	0,4356
35	S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.	334	0,9699
36	S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A.	300	0,8712
37	S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.	150	0,4356
38	SSIF BROKER S.A.	922	2,6775
39	SUPER GOLD INVEST S.A.	150	0,4356
40	SWISS CAPITAL	2.679	7,7799
41	TRADEVILLE	150	0,4356
42	VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. (fosta FINANS SECURITIES S.A.)	150	0,4356
43	VOLTINVEST S.A.	150	0,4356
	TOTAL	**34.435**	**100,00**

Anexa nr.2 - Lista membrilor Fondului la 31 decembrie 2015

I Societati de servicii de investitii financiare

1	ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.
2	BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES
3	BT SECURITIES S.A.
4	CONFIDENT INVEST S.A.
5	DORINVEST S.A.
6	EASTERN SECURITIES S.A.
7	ELDAINVEST S.A.
8	EQUITY INVEST S.A.
9	ESTINVEST S.A.
10	FINACO SECURITIES S.A.
11	GOLDRING S.A.
12	IEBA TRUST S.A.
13	IFB FINWEST S.A.
14	INTERCAPITAL INVEST S.A.
15	INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
16	INTERFINBROK CORPORATION S.A.
17	INTERVAM S.A.
18	MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
19	OLTENIA GRUP INVEST S.A.
20	PRIME TRANSACTION S.A.
21	ROMBELL SECURITIES S.A.
22	ROMCAPITAL S.A.
23	ROMINTRADE S.A.
24	SSIF BROKER S.A.
25	SUPER GOLD INVEST S.A.
26	SWISS CAPITAL
27	TRADEVILLE
28	VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.
29	VOLTINVEST S.A.
30	BURSA ROMANA DE MARFURI S.A.

II Institutii de credit

1	ALPHA BANK ROMANIA S.A.
2	BANCPOST
3	BCR
4	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
5	LIBRA BANK S.A.
6	PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
7	RAIFFEISEN BANK S.A.
8	UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.

III	Societati de administrare a investitiilor
1	S.A.I. CERTINVEST S.A.
2	S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT
3	S.A.I. OTP ASSET MANAGEMENT S.A.
4	S.A.I. ATLASS ASSET MANAGEMENT SA fost SAI PISCATOR CAPITAL S.A.
5	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
6	S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Anexa nr.3 - Modalitatea de calcul a contributiei anuale

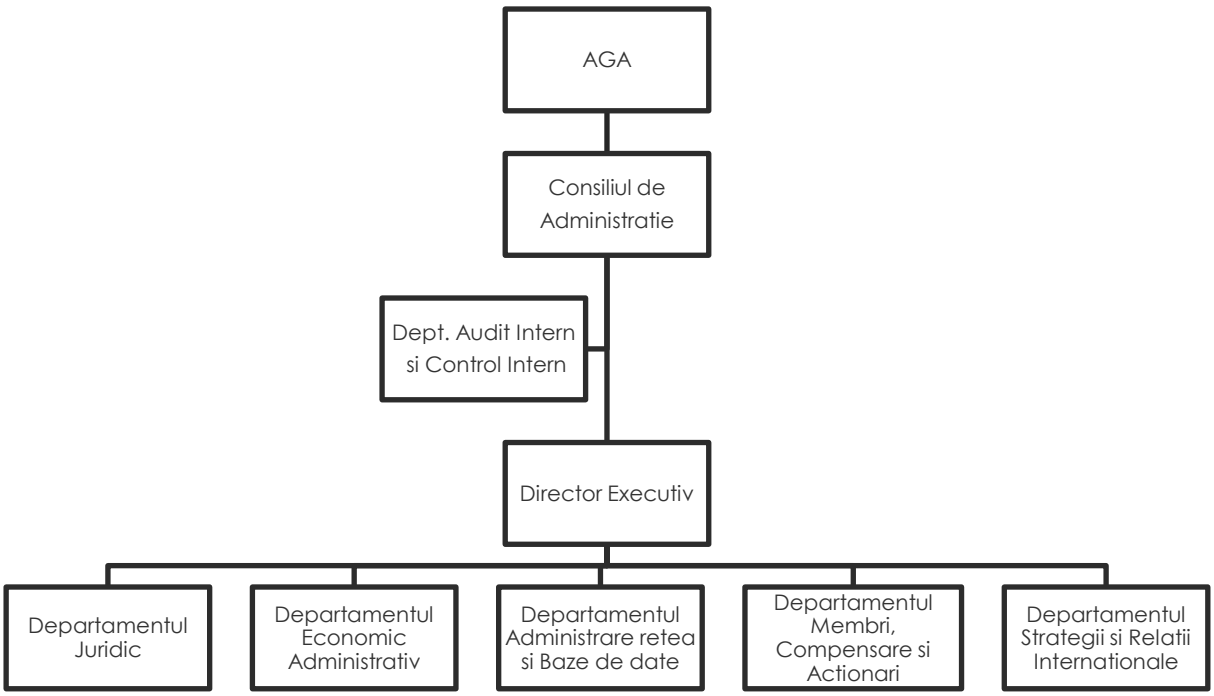
Incepand cu anul 2013, contributia anuala platita de membrii Fondului se calculeaza prin insumarea a trei componente: o componenta fixa, egala pentru toti membri, o componenta variabila calculata ca procent din venituri si o componenta variabila calculata ca procent din investitia compensabila.
Componentele care stau la baza contributiei anuale se calculeaza astfel:

- **componenta fixa** este egala pentru toti membrii
- **componenta din venituri** se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale (cp 1) la baza de calcul a fiecarui membru, astfel:
  - pentru membrii intermediari se iau in calcul veniturile aferente tranzactiilor cu instrumente financiare incheiate in cadrul tuturor locurilor de tranzactionare in numele clientilor (inclusiv veniturile reprezentate de diferenta de pret aferenta tranzactiilor in care intermediarul se constituie ca si contraparte a clientilor, cum ar fi cazul contractelor financiare pentru diferenta - CFD), precum si veniturile obtinute din activitatile de custodie si administrare de instrumente financiare desfasurate de catre acestia in numele clientilor
  - pentru membrii societati de administrare a investitiilor, se iau in calcul veniturile obtinute din administrarea portofoliilor individuale de investitii, exclusiv veniturile obtinute din administrarea fondurilor de pensii
  - pentru membrii sucursale ale intermediarilor si societatilor de administrare a investitiilor din statele nemembre si pentru membrii - intermediari si societati de administrare a investitiilor din statele membre sau sucursalele acestora se iau in calcul veniturile realizate in Romania din activitatile definite la punctele de mai sus
- **componenta din investitia compensabila** se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale (cp 2) la investitia compensabila a fiecarui membru. Investitia compensabila este investitia (fonduri banesti si instrumente financiare) a carei restituire este asigurata investitorilor compensabili (care nu sunt exceptati prin lege) pana la plafonul de compensare in vigoare.

Cotele care stau la baza calculului componentelor se stabilesc de catre Consiliul de Administratie pana la data de 15 martie a fiecarui an calendaristic.

Contributia anuala se achita pana la data de 1 iunie a fiecarui an, conform evidentelor contabile intocmite la data de 31 decembrie a anului anterior si Anexei 3 raportata de membri. Valoarea contributiei anuale nu poate fi mai mica de 1.000 euro si se calculeaza la cursul BNR din data efectuarii platii.

Anexa nr.4 – Organigrama Fondului



Anexa nr.5 – Situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2015

	Nota	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014	1 ianuarie 2014
Active				
Numerar si echivalente de numerar	5	144.893	49.967	4.266
Active financiare pastrate pana la maturitate	6	1.462.344	1.358.665	1.299.055
Active financiare pastrate pana la maturitate - restrictionate	6	13.269.536	15.922.988	14.957.553
Depozite la banci - restrictionate		2.418.642	1.890.412	1.985.198
Depozite la banci		367.258	664.719	593.977
Creante si alte active		21.359	3.019	4.621
Imobilizari corporale si necorporale		4.033	2.800	10.924
Total active		17.688.065	19.892.570	18.855.594
Datorii				
Alte datorii financiare	7	47.769	35.343	26.889
Datorii compensare	7	15.586.227	17.582.988	16.422.633
Total datorii		15.633.996	17.618.531	16.449.522
Capital				
Capital propriu	8	344.350	344.350	344.350
Prima de capital		5.877	5.877	5.877
Rezerve		1.854.942	1.986.975	1.945.306
Rezultatul exercitiului		(219.970)	(132.033)	41.669
Rezerva legala		68.870	68.870	68.870
Total capitaluri proprii		2.054.069	2.274.039	2.406.072
Total datorii si capitaluri proprii		17.688.065	19.892.570	18.855.594

Anexa nr.6 - Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2015

	Nota	2015	2014
Venituri operationale	9	579.961	727.696
Alte venituri		626	242
Total		580.587	727.938
Castig / (pierdere) net(a) din diferente de curs de schimb		130	(120)
Cheltuieli administrative si alte cheltuieli operationale	10	(436.864)	(582.039)
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	10	(228.780)	(141.998)
Alte cheltuieli operationale	10	(135.043)	(135.814)
Pierdere inainte de impozitare		(219.970)	(132.033)
Pierderea aferenta anului		(219.970)	(132.033)
Rezultatul global total aferent anului		(219.970)	(132.033)

Anexa nr.7 - Situatia modificarii capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2015

	Capital social	Prime de capital	Rezerva legala	Rezerve	Rezultat exercitiului	Total Capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2014	344.350	5.877	68.870	1.945.306	41.669	2.406.072
Repartizarea rezultatului	-	-	-	41.669	(41.669)	-
Rezultatul global total aferent anului	-	-	-	-	(132.033)	(132.033)
Sold la 31 decembrie 2014	344.350	5.877	68.870	1.986.975	(132.033)	2.274.039
Sold la 1 ianuarie 2015	344.350	5.877	68.870	1.986.975	(132.033)	2.274.039
Repartizarea rezultatului	-	-	-	132.033	(132.033)	-
Rezultatul global total aferent anului	-	-	-	-	(219.970)	(219.970)
Sold la 31 decembrie 2015	344.350	5.877	68.870	1.854.942	219.970	2.054.069

Anexa nr. 8 – Raportul auditorului financiar

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CĂTRE
ACŢIONARII SOCIETĂŢII FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR SA

Raport asupra situaţiilor financiare

1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii Fondul de Compensare a Investitorilor SA ("Societatea") care cuprind situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2015 şi contul de profit sau pierdere si situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, precum şi notele care includ un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare

2. Conducerea răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană şi în conformitate Norma 39/2015 a Autorităţii de Supraveghere Financiară(„ASF") „pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare" cu modificările ulterioare („Norma 39/2015") şi pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situaţii financiare fără denaturări semnificative cauzate de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situaţii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaţionale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice, să planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu privire la sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul

PricewaterhouseCoopers Audit SRL, Lakeview Building, 301-311 Barbu Vacarescu Street
RO-020276 Bucharest 2, Romania
T: +40 21 225 3500 F: +40 21 225 3600, www.pwc.com/ro
J40/17223/1993, RO4282940

profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată de fraudă sau eroare. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale Societăţii pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanţele date, dar nu şi în scopul exprimării unei opinii asupra eficienţei controlului intern ale Societăţii. Un audit include, de asemenea, evaluare gradului de adecvare a politicilor contabile folosite şi rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării situaţiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situaţiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare ale Societăţii la data de 31 decembrie 2015, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană şi cu Norma 39/2015.

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele articolelor de la 8 la 13 din Norma 39/2015, care să nu conţină denaturări semnificative şi pentru acele controale interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a permite întocmirea unui raport al administratorilor care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 21 şi nu face parte din situaţiile financiare.

Opinia noastră privind situaţiile financiare anexate nu acoperă raportul administratorilor.

În legatură cu auditul nostru privind situaţiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situaţiilor financiare şi raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în

toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare anexate;

b) raportul administratorilor, identificat în cele de mai sus, include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute de Norma 39/2015, articolele de la 8 la 13;

c) în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2015, nu am identificat informaţii incluse în raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Camera Auditorilor Financiari din România
Vasile Iuga
Nr. 264

Vasile Iuga
Auditor statutar înregistrat la
Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 264/20 decembrie 2000

În numele
PricewaterhouseCoopers Audit SRL
PricewaterhouseCoopers Audit SRL
Firmă de audit înregistrată la
Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 6/25 iunie 2001

București, 27 aprilie 2016